

○ คำสั่ง



คำร้องที่ ๑๐๕๗/๒๕๖๖
คำสั่งที่ ๑๔๒๔/๒๕๖๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ระหว่าง { บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
บริษัท อาควาไทย จำกัด ที่ ๒
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๗๙๙/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในนามกิจการร่วม ITA หรือ ITA Consortium ได้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อมา การประปานครหลวงได้พิจารณาดัดสิทธิการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเอกสารประกวดราคาข้อ ๒.๑๑ ที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน



/ในสัญญาเดียวกัน...

ในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำ ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างดังกล่าว หลังจากนั้น บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้อุทธรณ์โต้แย้งผลการประกวดราคาโดยอ้างว่า ผลงานการก่อสร้างของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ซึ่งการประปานครหลวงพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ และได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายดังกล่าว สรุปว่า ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ การประปานครหลวง มิได้กำหนดว่าจะพิจารณาผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ขนาดของระบบผลิตน้ำประปาซึ่งต้องหักน้ำสูญเสียออกจากผลงานการผลิตเพื่อพิจารณากำลังผลิตสุทธิ และการประปานครหลวง มิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่ากำลังการผลิตสุทธิ ควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบตั้งแต่ต้น ประกอบกับผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ แล้ว อุทธรณ์จึงฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญจึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ขัดกับหลักวิศวกรรมประปาและมาตรฐานสากลและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในนาม กิจการเข้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการประกวดราคางานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาและการบริหารงานด้านการประปา ของการประปานครหลวง ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการประกวดราคาอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนต่อไปในอนาคต ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการพิจารณาโดยรวบรัด ไม่คำนึงถึงการรับฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการที่พิพาทแต่อย่างใด จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคาได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับอุทธรณ์



/ของบริษัท...

ของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้พิจารณา จึงขัดต่อ มาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิ อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งผลให้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕๕/๑๔๔๙๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่พิจารณาให้บริษัททั้งสองรายดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคา

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ประกอบมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับการประปานครหลวง และได้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ที่ วส./๐๖๕/๐๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และแบบอุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ ขท.เอส-คิวซีอี-๗๘๘๖/๐๐๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่การวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจ พิจารณาอุทธรณ์ใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาบทวนคำสั่งทางปกครองของการประปานครหลวง โดยผู้ว่าการการประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองในชั้นต้นตามแบบแจ้งผล การจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๐ และ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙



/ด้วยวิธี...

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายแล้วเห็นว่าผลงานของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา คำอุทธรณ์จึงฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำวินิจฉัยให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในอุทธรณ์ ซึ่งได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ และการประปานครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้ทำคำสั่งทางปกครองที่ถูกอุทธรณ์ โดยเนื้อหาแห่งอุทธรณ์เป็นเรื่องเฉพาะผลงานก่อสร้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายซึ่งมีประเด็นพิจารณาว่าได้ยื่นข้อเสนอผลงานเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในประกาศประกวดราคา ข้อ ๑๑ และเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ หรือไม่ ดังนั้น ไม่ว่าผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นประการใดก็ย่อมไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมิใช่คู่กรณีในอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการประกวดราคาอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจึงเป็นผู้ถูกกระทบสิทธิและได้รับความเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ นั้น เห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ย่อมมีผลผูกพันให้การประปานครหลวงต้องกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ซึ่งมีได้มีผลกระทบต่อข้อเสนอหรือผลงานก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้ยื่นเสนอต่อการประปานครหลวงไว้แล้ว ส่วนผลการคัดเลือกผู้ยื่นเสนอว่าผู้เสนอราคารายใดจะเป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้นยังมีขั้นตอนที่การประปานครหลวงจะต้องปฏิบัติต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด



/ดังนั้น...

ดังนั้น ผลการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นประการใดจึงขึ้นอยู่กับพิจารณาของการประปานครหลวง เป็นสำคัญ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะมีใช้คู่กรณีในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ ทั้งที่หนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองบริษัท มีเนื้อหาและคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวงมาตั้งแต่ต้น เป็นเหตุให้การประปานครหลวงต้องกลับไปพิจารณาผลการเสนอราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่สามารถเข้าทำสัญญาจ้างกับการประปานครหลวงได้ในทันทีจนกว่าการประปานครหลวงจะพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งใหม่แล้วเสร็จ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างระบบการผลิตน้ำประปาที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของการประปานครหลวงและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างของการประปานครหลวง โดยเหตุที่ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิจารณาให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ ดังกล่าวข้างต้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เนื่องจากในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างของการประปานครหลวงที่พิพาทในคดีนี้ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาเลขที่ กจห.๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒ ฉบับ กล่าวคือ หนังสือรับรองผลงาน ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/๓๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหนังสือรับรองผลงาน ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/๑๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยหนังสือรับรองผลงานฉบับแรกระบุเพียงว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และการประปาส่วนภูมิภาคได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด กลับยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างครั้งใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการออกหนังสือรับรองผลงานสำหรับการจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการเดียวกัน คือ งานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาเลขที่ กจห.๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ แต่หนังสือรับรองผลงานฉบับที่สองกลับปรากฏรายละเอียดข้อความเพิ่มเติมที่แตกต่างกับหนังสือ



/รับรองผลงาน...

รับรองผลงานฉบับแรกว่า โดยฝ่ายวิศวกรรมรับรองงานว่างานก่อสร้างดังกล่าวมีการก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้องมีกำลังการผลิต Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสียภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) โดยข้อความเกี่ยวกับอัตราเพื่อสูญเสียของการผลิตน้ำดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปจากแบบแปลนมาตรฐานโดยทั่วไปในโครงการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก เนื่องจากแบบแปลนมาตรฐานจะระบุอย่างชัดเจนถึงขนาดของโรงกรองน้ำ กล่าวคือ ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะมีกำลังผลิตเพียง ๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เท่านั้น โดยมีได้มีการระบุในแบบแปลนถึงอัตราเพื่อสูญเสียแต่อย่างใด แต่ในการออกหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สองดังกล่าว กลับปรากฏข้อความที่ระบุถึงอัตราเพื่อสูญเสียในการผลิตน้ำอีกร้อยละ ๑๐ ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจผิดว่าอัตรากำลังการผลิตน้ำของโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือ ๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งไม่ถูกต้องตามรายละเอียดข้อมูลที่ปรากฏในแบบแปลนมาตรฐานโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด อีกทั้งวันที่สิ้นสุดสัญญาผิดจากหนังสือรับรองผลงานฉบับแรก รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี สัญญาเลขที่ กจท.๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และสำเนาแบบแปลนมาตรฐานสำหรับโรงกรองน้ำ และการออกหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สองนี้ไม่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อีกทั้งก่อนที่การประปานครหลวงจะประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นการทั่วไปเพื่อเข้าร่วมยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้เคยมีหนังสือ เรื่อง ขอเสนอข้อคิดเห็นต่อร่าง TOR ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อการประปานครหลวงเพื่อเสนอแนะให้พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าว โดยปรากฏตามข้อ ๑ ของหนังสือดังกล่าวว่า “ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน” นั้น หากคำนวณเป็นชั่วโมงแล้วเท่ากับ ๔,๑๖๖.๖๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามมาตรฐานของหน่วยงานระบบผลิตน้ำประปา และเมื่อคำนวณเป็นวันแล้วมีจำนวนระบบการผลิตที่ใกล้เคียงกันกับ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร



/ต่อวัน...

ต่อมา ดังนั้น จึงควรกำหนดเพิ่มเติมโดยใช้คำว่า “หรือ ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง” ซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันมากขึ้น” แต่การประสานครหลวงพิจารณาไม่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ดังกล่าว

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการประปานครหลวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ เพื่ออุทธรณ์คัดค้านข้อกำหนดคุณสมบัติในประกาศประกวดราคาของการประปานครหลวง ในข้อ ๑๑ ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคาโครงการพิพาทว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาในข้อ ๑๑ ที่ระบุว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน” เป็นการกำหนดคุณสมบัติที่ซ้ำซ้อน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรม อีกทั้งเป็นการกีดกันผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคาขาดคุณสมบัติทำให้ผู้มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอได้ไม่ถึง ๓ ราย ซึ่งไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จากกรณีที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เสนอแนะให้การประปานครหลวง พิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอบเขตของงาน (TOR) ข้างต้น แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ทราบดีอยู่ก่อนแล้วว่าการจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ กจพ. ๒๔/๒๕๕๖ ซึ่งเป็นผลงานที่ยื่นต่อการประปานครหลวงนั้น มิใช่ผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำสำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งแต่นั้น เนื่องจากหางานดังกล่าวมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จะต้องหนังสือเพื่อขอให้การประปานครหลวงพิจารณาแก้ไขหรือเพิ่มเติมขอบเขตของงาน (TOR) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งหางานก่อสร้างโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคดังกล่าว มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จริง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ก็ไม่มีความจำเป็นต้องขอให้การประปาส่วนภูมิภาคออกหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สองที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่แตกต่างจากหนังสือรับรองผลงานฉบับเดิมแต่อย่างใดเช่นกัน และไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใด ๆ ที่ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องออกหนังสือรับรองผลงานสำหรับผลงานเดียวกันถึงสองฉบับ และระบุถ้อยคำที่แตกต่างกันอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทราบข้อเท็จจริงจากบันทึกคำให้การเป็นพยานของอดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคในขณะที่มีการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคฉบับใหม่ให้แก่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔



/ธันวาคม...

ธันวาคม ๒๕๖๔ ด้วยว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไม่มีการนำเสนอเรื่องขอออกหนังสือรับรองฉบับใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคในขณะนั้นพิจารณาแต่อย่างใด โดยโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาเลขที่ กจห.๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ปรากฏในแบบและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างชัดเจนว่า “ถังตกตะกอน ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ ๐๔/๔๑๐๑-๔๑๒๐, โรงกรองน้ำ ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ ๐๔/๔๖๙๒-๔๗๓๑” ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงมีกำลังการผลิตน้ำไม่เกิน ๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับการระบุข้อความเพิ่มในหนังสือรับรองฉบับใหม่ว่า “เผื่อน้ำสูญเสียอีก ๑๐ % เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)” นั้น เป็นข้อความที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารสัญญา ไม่ว่าเป็นข้อกำหนดเฉพาะของสัญญา แบบสัญญา และตารางปริมาณงาน นอกจากนี้ หากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคในขณะนั้นได้มีการพิจารณาหนังสือรับรองฉบับใหม่ดังกล่าว ก็จะปรับแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมว่า “Nominal Capacity ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)” ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือถึงประธานบอร์ดการประปานครหลวง เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สอง ที่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ยื่นเป็นผลงานในการเสนอราคาของโครงการพิพาทในคดีนี้ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าหนังสือรับรองผลงานฉบับดังกล่าวมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงตามแบบแปลนมาตรฐานโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ดังกล่าว กรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏภายหลังว่าอาจมีการกระทำโดยไม่สุจริตด้วยการเสนอเอกสารที่มีข้อความอันเป็นเท็จ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือของกิจการร่วม ITA ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยสำเนาบันทีกคำให้การการเป็นพยานของนายสมบุรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ การประปานครหลวงลงนามโดยผู้ว่าการการประปานครหลวงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอสอบถามรายละเอียดข้อมูลตามหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สอง ตามสัญญาจ้างเลขที่ กจห.๒๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ออกหนังสือรับรองผลงานทั้งสองฉบับดังกล่าวให้แก่บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัทดังกล่าวได้นำหนังสือรับรองผลงานพิพาทยื่นประกอบการเสนอราคาก่อสร้างของการประปานครหลวง โดยต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาคลงนามโดยผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง



/เกี่ยวกับ...

เกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงานฉบับที่สอง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่า “บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พืช) และราคาก่อสร้างลำดับที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ระบุว่า ถึงตกตะกอน ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบเลขที่ ๐๔/๔๑๐๑-๔๑๒๐ และโรงกรองน้ำ ขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตามแบบเลขที่ ๐๔/๔๖๙๒-๔๗๓๑” ดังนั้น การที่การประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงข้อเท็จจริงข้างต้นว่าถึงตกตะกอน และโรงกรองน้ำมีขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังกล่าวข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่างานก่อสร้างสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี สัญญาเลขที่ กจน.๒๔/๒๕๕๖ ดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างโรงกรองน้ำที่มีกำลังการผลิตน้ำประปาเพียง ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เท่านั้น

สำหรับผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ นม ๕๒๐๐๕/๘๓๐๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น ก็เป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคุณสมบัติในข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคา และผู้ถูกฟ้องคดีต้องไม่รับอุทธรณ์ของบริษัทดังกล่าวไว้พิจารณา เนื่องจากตามมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดว่า ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น มิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้น จะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการประปานครหลวงได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาของโครงการพิพาท รวมถึงร่างเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ดังกล่าว จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งในระหว่างการประกาศประกวดราคา การประปานครหลวงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอซักถามเกี่ยวกับร่างประกาศและเอกสารประกวดราคารวมถึงเอกสารแนบท้ายดังกล่าวอีกครั้ง ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการประปานครหลวงได้ชี้แจงตอบข้อสอบถามต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นข้อเสนอในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของการประปานครหลวงแล้ว



/แต่บริษัท...

แต่บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาโครงการพิพาทในคดีนี้กลับมิได้พิจารณาหรือเสนอแนะร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาของโครงการพิพาทแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เมื่อบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มิได้พิจารณาหรือเสนอแนะใด ๆ ในร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาของโครงการพิพาท จึงถือเป็นการยอมรับและเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการพิพาทดังกล่าว บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ยื่นเสนอราคาในโครงการพิพาท จึงมีหน้าที่ต้องยื่นผลงานการก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ต่อมา เมื่อการประปานครหลวงได้พิจารณาผลงานของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แล้วเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคา บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ย่อมไม่มีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านเกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าวในข้อดังกล่าวได้ เพราะมิได้พิจารณาหรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานเอาไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เมื่อบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับอุทธรณ์ของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้พิจารณา จึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลให้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเมื่อพิจารณาหนังสือรับรองผลงานของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) พบว่าผลงานก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า เอส เอ ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผลงานก่อสร้างดังกล่าวประกอบไปด้วยงานก่อสร้างหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งมีงานที่มีลักษณะเดียวกับที่การประปานครหลวงประกาศประกวดราคาคือ งานติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา อย่างไรก็ตาม หนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าสัดส่วนที่บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นร้อยละ ๘๐ นั้น บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างในส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา



/ซึ่งเป็นงาน...

ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างของโครงการพิพาท ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอชี้แจงว่า งานก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว คือ งานจ้างก่อสร้างระบบประปา โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งแบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วน ด้วยกัน คือ งานด้านโยธา และงานระบบผลิตน้ำประปา โดยในการดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านโยธา ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบงานประปา และโรงบำบัดน้ำเสียโดยตรงดูแลรับผิดชอบงานระบบผลิตน้ำประปาเป็นหลัก ดังนั้น บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงไม่อาจกล่าวอ้างผลงานผลิตน้ำประปาเป็นผลงานของตนเองได้ อีกทั้งการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า เอส เอ บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงไม่สามารถนำผลงานของกิจการร่วมค้า เอส เอ มาเป็นผลงานของตนเองแต่เพียงรายเดียวได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยของข้อหาหรือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๑๕๒๓๑ เรื่อง ข้อหาหรือการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ แม้หนังสือรับรองผลงานของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จะระบุว่างานติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือรับรองผลงานของกรมโยธาธิการที่ออกให้แก่บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยรับรองว่าบริษัทดังกล่าวได้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ กพน ๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ และระบุว่าออกแบบระบบผลิตน้ำประปาขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่างานก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานของบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กับงานตามหนังสือรับรองผลงานของกรมโยธาธิการที่ออกให้แก่บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด นั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครราชสีมาเดียวกัน แต่กลับระบุกำลังการผลิตต่างกัน การประปานครหลวงจึงได้สอบถามไปยังเทศบาลนครนครราชสีมา แต่กลับได้รับแจ้งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและขัดแย้งกันเอง ต่อมา การประปานครหลวงได้สอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แต่บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่ทำให้การประปานครหลวงเชื่อว่างานติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาตามหนังสือรับรองผลงานที่บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ยื่นประกอบการเสนอราคา ในโครงการพิพาทมีกำลังการผลิตน้ำประปาขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จริง ด้วยเหตุนี้



/การประปานครหลวง...

การประปานครหลวงจึงขอให้บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด ทำการวิเคราะห์ คำนวณขนาดกำลังการผลิตน้ำประปาของโครงการดังกล่าว โดยอ้างอิงจากหลักฐานข้อมูล Process Pumps Schedule ที่เทศบาลนครนครราชสีมาส่งให้แก่การประปานครหลวงพบว่า ได้ปริมาณน้ำประปาที่ออกจากระบบผลิตน้ำประปา ๔,๑๑๑ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๙๘,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองผลงานของ กรมโยธาธิการที่ออกให้แก่บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ โดยรับรองว่าบริษัทดังกล่าวได้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดปรับปรุง ระบบประปาของเทศบาลนครนครราชสีมา ตามสัญญาเลขที่ กพน ๖/๒๕๓๙ และสำเนابันทึก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา GE-MS๕/๖-๙ เรื่อง รายงาน ผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่าการเสนอราคา ผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องเสนอรายละเอียดของผลงานให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารประกวดราคา โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะงานที่ต้องดำเนินการ และกระบวนการในการทำงานของงานที่ประกวดราคาและงานที่เสนอเป็นผลงาน ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ ที่ผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องเสนอรายละเอียดให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หากผู้เสนอราคารายใด เสนอรายละเอียดของผลงาน แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ถือได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ย่อมมีสิทธิไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดก็ตาม ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของการประปานครหลวงพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัททั้งสองดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒.๑๑ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ ในการประกวดราคาของโครงการพิพาท แล้วพิจารณาดัดสิทธิไม่รับข้อเสนอด้านราคาของ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดก็ตาม จึงเป็นการพิจารณาที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่ต้นแล้ว แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด โดยอ้างอิงถึงหนังสือรับรองผลงานของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๕๖๒๑-๒/๑๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ปรากฏข้อความกำลังการผลิต ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) เพื่อสูญเสียภายในอีกร้อยละ ๑๐ เป็น ๔,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (๑๐๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ซึ่งมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และรับอุทธรณ์ ของบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไว้พิจารณา ทั้งที่เป็น ผู้ไม่มีสิทธิอุทธรณ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามข้อ ๒.๑๑ ของเอกสารประกวดราคา อีกทั้ง



/หนังสือรับรอง...

หนังสือรับรองผลงานที่บริษัทดังกล่าวยื่นประกอบการยื่นเสนอราคาในโครงการพิพาทก็ไม่มี
 ความชัดเจนทั้งในเรื่องขอบเขตของงานที่บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และขนาดกำลังการผลิตน้ำประปา แล้ววินิจฉัยว่าบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
 และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ยื่นเสนอราคา
 ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารประกวดราคาข้อ ๒.๑๑ นั้น จึงเป็นการพิจารณาโดยไม่ถูกต้อง
 และไม่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างระบบ
 การผลิตน้ำประปาที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของการประปานครหลวงโดยถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ได้รับความไม่เป็นธรรม
 และความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงจากผลการพิจารณาอุทธรณ์
 ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
 คดีหมายเลขดำที่ อ. ๘๒๕/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๗๗/๒๕๕๔

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
 ในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงอย่างมีนัยสำคัญ
 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
 โดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างของ
 การประปานครหลวงมาตั้งแต่ต้น รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของระบบผลิต
 น้ำประปา และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนควรได้รับจากการให้บริการสาธารณะ
 ด้านการประปามีความสำคัญ แม้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลผูกพันให้การประปานครหลวง
 ต้องกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้องต่อไป
 แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีผลพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มี
 คุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ นั้น ย่อมทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
 ในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงอย่างมีนัยสำคัญ
 และส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
 ระบบการผลิตน้ำประปาและเอกสารต่าง ๆ ประกอบการเสนอราคาในโครงการก่อสร้าง
 ของการประปานครหลวง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามหลักเกณฑ์และ
 เงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด กล่าวคือ ในการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างครั้งพิพาท
 การประปานครหลวงได้ประกาศประกวดราคาจ้างโดยมีความประสงค์ในการขยายกำลังการผลิต
 น้ำประปาขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบผลิตน้ำประปาในงานก่อสร้างดังกล่าว
 จะต้องมียอัตราน้ำสูญเสียจากต้นทางการผลิตสู่ปลายทางการผลิตของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
 ครั้งดังกล่าว ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ ๕ ของปริมาณการผลิตน้ำประปาทั้งหมดหรือประมาณ
 ๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเทียบได้กับปริมาณการผลิตน้ำประปาต่อวันที่ได้



/จากโรงงาน...

จากโรงงานผลิตน้ำประปาขนาดย่อมจำนวน ๑ โรงงานผลิต ดังนั้น ในการคิดต้นทุนในการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาเพื่อใช้เป็นฐานในการยื่นเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอราคารายต่าง ๆ รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคิดราคาต้นทุนการผลิต โดยยึดตามหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมประปาเป็นสำคัญ คือ เป็นการคิดต้นทุนการผลิตที่ปลายทางการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำประปาสุทธิตามขนาดที่ผู้ประกาศประกวดราคากำหนดไว้ โดยการคิดต้นทุนการผลิตตามหลักวิศวกรรมประปาดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงขนาดและประสิทธิภาพของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงปริมาณสารเคมีที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปา เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตออกจากโรงงานผลิตน้ำประปา (Output Capacity) ซึ่งเป็นปริมาณน้ำประปาสุทธิที่ได้หักปริมาณน้ำสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตแล้วไม่น้อยกว่าขนาดของกำลังการผลิตตามที่ผู้ประกาศประกวดราคาจ้างกำหนดเป็นวัตถุประสงค์หลักเอาไว้ในการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง และเพื่อให้สามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียจากกระบวนการผลิตน้ำจากต้นทางการผลิตสู่ปลายทางการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคิดราคาต้นทุนการผลิตที่ปลายทางการผลิตน้ำประปา โดยยึดถือตามหลักวิศวกรรมประปาดังกล่าว ที่มุ่งเน้นปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้สุทธิ (Output Capacity) เป็นสำคัญ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงจำเป็นต้องเพิ่มขนาดและประสิทธิภาพของเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สูงขึ้น รวมถึงใช้ปริมาณสารเคมีที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาสุทธิได้ไม่น้อยกว่าขนาดกำลังการผลิตที่การประปานครหลวงกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยผลงานก่อสร้างของผู้อุทธรณ์ที่มีปริมาณการผลิตน้ำประปาไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ และมีการนำปริมาณน้ำสูญเสียต่าง ๆ มารวมเข้ากับปริมาณการผลิตน้ำประปาแล้วพิจารณาผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ นั้น ได้แสดงให้เห็นว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายมิได้คิดราคาต้นทุนการผลิตที่ปลายทางการผลิตน้ำประปาตามพื้นฐานของหลักวิศวกรรมประปาเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้สุทธิ (Output Capacity) ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาครั้งพิพาท แต่เป็นการคิดราคาต้นทุนปริมาณการผลิตน้ำที่ต้นทาง คือ ปริมาณน้ำดิบหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่เข้าสู่โรงสูบน้ำดิบ และมีการนำปริมาณน้ำสูญเสียต่าง ๆ รวมเข้ากับปริมาณการผลิตน้ำประปาด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปาดังกล่าวข้างต้น และยังแสดงให้เห็นด้วยว่าผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายมุ่งเน้นเพียงแต่ลดราคาต้นทุนในการผลิตน้ำประปาให้ต่ำกว่าราคาต้นทุนการผลิตน้ำประปาของผู้ยื่นเสนอราคาที่ยึดตามหลักการพื้นฐานของวิศวกรรมประปาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันด้านราคากับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นเท่านั้น โดยมิได้คำนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้สุทธิ (Output Capacity) ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และการลดอัตราน้ำสูญเสียเป็นสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น



/ผลการพิจารณา...

ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการวินิจฉัยรับรองวิธีการคิดราคาต้นทุนการผลิตน้ำประปาที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปา ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรวมถึงผู้เสนอราคารายอื่นที่ยื่นหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างระบบการผลิตน้ำประปาที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเอกสารต่าง ๆ ประกอบการเสนอราคาในโครงการก่อสร้างของการประปานครหลวงโดยคำนึงตามหลักวิศวกรรมประปาที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ เสียเปรียบในการแข่งขันและการเสนอราคาในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะไม่อาจยื่นเอกสารได้ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนราคาที่ได้เสนอไว้ต่อการประปานครหลวงตั้งแต่ต้นแล้วได้อีกต่อไป และหากการประปานครหลวงพิจารณาผลการเสนอราคาครั้งใหม่โดยพิจารณาแต่เฉพาะข้อเสนอด้านราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจไม่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญาจ้างกับการประปานครหลวงแต่อย่างใด ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตั้งแต่ต้น อีกทั้งยังทำให้ผู้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง ยึดถือผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสำคัญ โดยมีได้คำนึงถึงหลักการในทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นแต่ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถชนะการประกวดราคาเพียงเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่อาจมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประกวดราคาของการประปานครหลวงได้ อีกทั้งยังไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองและทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่คิดราคาดำเนินงานโดยยึดตามหลักการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมประปานั้น ได้รับผลกระทบและเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของระบบผลิตน้ำประปา และกระทบต่อประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนควรได้รับจากการให้บริการสาธารณะด้านการประปาอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อปรากฏอย่างชัดเจนตามหลักวิศวกรรมประปาดังกล่าวในข้อ ๓.๑ ข้างต้นแล้วว่า กำลังการผลิตน้ำประปา (Water Supply Plant Capacity) ที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิตนั้น จะต้องเป็นกระบวนการผลิตที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำประปา (Output Capacity) และเป็นปริมาณน้ำสุทธิซึ่งได้หักปริมาณน้ำสูญเสียต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตแล้ว ดังนั้น หากมีการนำผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยให้ผลงานก่อสร้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายที่มีปริมาณการผลิตน้ำประปาไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และได้นำปริมาณน้ำสูญเสียต่าง ๆ มารวมเข้ากับปริมาณการผลิตน้ำประปา เป็นผลงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ ไปใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับระบบการผลิตน้ำประปาต่อไปในอนาคต นอกจากจะเป็นการขัดแย้งกับหลักวิศวกรรมประปาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำให้งานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงย่อมจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคา



/สามารถยื่นเสนอ...

สามารถยื่นเสนอผลงานการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่มีการนำปริมาณน้ำสูญเสียรวมเข้ากับปริมาณการผลิตน้ำประปา และมีขนาดกำลังการผลิตสุทธิต่ำกว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนดคุณสมบัติไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำได้ ซึ่งจะส่งผลให้การประปานครหลวงจะต้องรับมอบงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาที่รวมน้ำสูญเสียที่ไม่ได้คุณภาพเข้าไปด้วย และยังไม่มีความแน่นอนว่าระบบผลิตน้ำประปาที่รับมอบงานมานั้นจะสามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มประสิทธิภาพตามขนาดกำลังการผลิตที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ได้ ดังนั้น ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาและประสิทธิภาพของระบบการผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวง ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการประปาให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จากเหตุผล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องและคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพราะผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในโครงการก่อสร้างของการประปานครหลวงโดยถูกต้องมาตั้งแต่ต้นแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำสั่งให้รับฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและพิพากษาต่อไป

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือยุติข้อโต้แย้งนั้น ต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง พระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๑๔ บัญญัติว่า ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก



/เป็นคู่สัญญา...

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๑๑๗ บัญญัติว่า ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองในนามกิจการค้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium ได้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อมา การประปานครหลวงได้พิจารณาตัดสินสิทธิการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา ข้อ ๒.๑๑ ที่กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในสัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๐ และ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ และได้มีประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS๕/๖-๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้กิจการค้าร่วม ITA หรือ ITA Consortium เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างดังกล่าว บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ วส./๐๖๕/๐๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และที่ ขท.เอส-คิวซีอี-๗๘๘๖/๐๐๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ ว่าผลงานการก่อสร้าง



/ของผู้ยื่น...

ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายถูกต้องตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาพิพาท ซึ่งการประปานครหลวงพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์และได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๙๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณากรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ว่าการการประปานครหลวง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายดังกล่าวว่า ตามเงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ การประปานครหลวงมิได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะพิจารณา ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ขนาดของระบบผลิตซึ่งต้องหักน้ำสูญเสียออกจากผลงานการผลิต เพื่อพิจารณากำลังผลิตสุทธิ และการประปานครหลวงมิได้แสดงเอกสารทางวิชาการของหน่วยงาน ในสหรัฐอเมริกาที่แจ้งว่ากำลังการผลิตสุทธิควรพิจารณาโดยหักน้ำสูญเสียออกเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ทราบตั้งแต่ต้น ประกอบกับกรณีนี้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานเป็นไปตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ แล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการ ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้การประปานครหลวงแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายทราบ เห็นว่า ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๑๔๔๙๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครอง ของการประปานครหลวงโดยผู้ว่าการการประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองในชั้นต้น ตามแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๐ และ มท ๕๔๕๐-๓-๑.๒/๗๒๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคาพิพาท ข้อ ๒.๑๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณา คำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายแล้วเห็นว่าผลงานของผู้อุทธรณ์ทั้งสองรายเป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาพิพาท ข้อ ๒.๑๑ คำอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามนัยมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลผูกพัน เฉพาะคู่กรณีในอุทธรณ์ ได้แก่ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์



/คอนสตรัคชั่น...

คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) ผู้อุทธรณ์ และการประปานครหลวงผู้ทำคำสั่งทางปกครอง ที่ถูกอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งมีใช้คู่กรณีในอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มป้อวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมศักดิ์ ตันตเลขา

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ช.น. ๖๖ จ.๖๖๖

